

Алматы қаласы
Білім басқармасы басшысының
«06» 06 2024 жылғы
№ 17 бұйрығымен бекітілген



Алматы қаласы білім басқармасының қорғаншылық және қамқоршылық бөлімінің ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жалпы ережелер

1. Алматы қаласы білім басқармасының қорғаншылық және қамқоршылық бөлімі (бұдан әрі - бөлім) Алматы қаласы білім басқармасының (бұдан әрі - Басқарма) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік Кодексін, 2015 жылғы 23 қарашадағы «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін, Бала құқықтары туралы Конвенциясын, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілерін, Алматы қаласы әкімдігінің қаулыларын, Алматы қаласы әкімінің шешімдерін және өкімдерін, және басқа да нормативтік-құқықтық актілерді, басқарма ережесін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

3. Бөлім персоналының құрылымы мен саны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітіледі.

2. Бөлімнің негізгі міндеттері, функциялары мен құқықтары

4. Бөлімнің негізгі міндеттері:

1) бала құқықтары туралы Конвенцияны, «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексін, «Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы» Қазақстан Республикасы Заңын және балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселелері жөніндегі өзге де заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді іске асыруды қамтамасыз ету;

2) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасылық орналастырудың әртүрлі нысандарын дамыту;

3) бала құқықтары туралы Конвенцияның ережелерін іске асыру мониторингі, балалардың әлеуметтік әл-ауқатын талдау және болжау, өңірдегі балалардың өмір сүру сапасын жақсарту бойынша ұсынымдар әзірлеу;

4) халықтың Бала құқықтары және оларды іске асыру жолдары туралы хабардар болу деңгейін арттыру;

5) ерекше қажеттіліктері бар адамдардың білім алуы үшін арнайы жағдайлар жасау;

6) қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.

5. Бөлімнің негізгі функциялары:

1) өз құзыреті шегінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін сақтау және нығайту жөніндегі қызметті жүзеге асыру;

2) бала асырап алу мәселелері жөніндегі заңнаманың, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым, Оқу-ағарту министрлігінің бұйрықтары мен нұсқаулықтарының орындалуына бақылауды жүзеге асыру;

3) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың және балаларды өз отбасыларына тәрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдардың республикалық деректер банкін қалыптастыруға бақылауды жүзеге асыру;

4) Жастар үйінің, «Мейірім» өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығының, «Жанұя» МК, SOS «Алматы Балалар ауылы», АББМ жұмысын үйлестіру;

5) бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша азаматтардың шағымдары мен өтініштерін қарау;

6) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігіне жыл сайынғы жазбаша және цифрлық есептерді дайындау;

7) жетім балалар мен ата – анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін бекіту мәселелері бойынша жұмысты үйлестіруді жүзеге асыру;

8) кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша кеңестер, семинарлар өткізу және оларға қатысу;

9) мүгедектіктің профилактикасы, медициналық, әлеуметтік және кәсіптік оңалту жөніндегі іс-шаралардың өңірлік жоспарын орындау бойынша есептерді дайындау;

10) Алматы қаласының білім беру ұйымдарында инклюзивті білім беру жұмысын үйлестіру;

11) арнаулы білім беру ұйымдарының жұмысын бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыру;

12) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арнаулы білім беру қызметтерін көрсетуді үйлестіру;

13) психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялар мен психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттерінің жұмысын үйлестіру;

14) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселесі бойынша азаматтардың өтініштерін қарау;

15) қорғаншылық және қамқоршылық, патронат мәселелері жөніндегі заңнаманың, білім беру ұйымдарының, аудандық білім бөлімдері мамандарының орындалуына бақылауды жүзеге асыру;

16) Балалардың құқықтарын қорғау саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің орындалуын бақылау;

17) білім беру ұйымдарымен және үкіметтік емес ұйымдармен (ҰЕҰ) бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

18) бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша бұқаралық ақпарат құралдарымен (БАҚ) өзара іс-қимыл жасау;

19) бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша білім басқармасының бұйрықтарын дайындау;

20) білім басқармасының алқа жұмысына қатысу. Бөлімнің құзыретіндегі мәселелерді алқаның қарауына дайындау.

6. Бөлімнің құқықтары мен міндеттері:

1) белгіленген тәртіппен лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті ақпарат пен материалдарды алуға міндетті;

2) өз өкілеттіктері шегінде мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға қатысуға, оларды тиісті органдар мен лауазымды адамдар орындауын талап етуге;

3) жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға мемлекеттік қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

4) басқарманың және өзге де білім беру ұйымдарының барлық қызметкерлерінен бөлімнің құзыретіне кіретін функциялар мен міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін құжаттарды уақтылы ұсынуды талап етуге;

5) басқарманың және білім беру ұйымдарының қызметкерлерінен жеткіліксіз ресімделген не дұрыс ресімделмеген құжаттарды орындауға қабылдамауға;

6) өз құзыретіне кіретін мәселелерді шешу үшін басқармалардың құрылымдық бөлімшелерінен және ведомстволық бағынысты ұйымдардан қажетті құжаттар мен ақпаратты сұратуға құқылы.

3. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру

6. Бөлімнің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Президент актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын орындауға өкілеттігі бар.

7. Бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалған және босатылатын басшы басқарады.

8. Бөлім басшысы бөлімнің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Бөлімге жүктелген функциялардың орындалуына және оның функцияларының орындалуына жеке жауапты болады.

9. Бөлім басшысы:

1) бөлім қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

2) бөлімнің функцияларын өз өкілеттіктері шегінде бөледі;

3) Басқарма басшылығы тапсырған басқа да функцияларды орындайды.

**Қорғаншылық және қамқоршылық
бөлімінің басшысы**



Ж. Тасирова

Утверждена
приказом руководителя Управления
образования города Алматы
от «03» 06 2024 года № 17



ПОЛОЖЕНИЕ
отдела опеки и попечительства
Управления образования города Алматы

1. Общие положения

1. Отдел опеки и попечительства Управления образования города Алматы (далее - отдел) является структурным подразделением Управления образования города Алматы (далее - Управление).

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года, Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе» и Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О борьбе с коррупцией», Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Конвенцией о правах ребенка, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, постановлениями акимата города Алматы, решениями и распоряжениями акима города Алматы, и другими нормативно-правовыми актами, положением Управления, а также настоящим Положением.

3. Структура и численность персонала отдела утверждается в установленном законодательством порядке Республики Казахстан.

2. Основные задачи, функции и права отдела

4. Основными задачами отдела являются:

1) обеспечение реализации Конвенции о правах ребенка, Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Закона Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» и иных законодательных и нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов детей;

2) развитие различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

3) мониторинг реализации положений Конвенции о правах ребенка, анализ и прогноз социального благополучия детей, выработка рекомендаций по улучшению качества жизни детей в регионе;

4) повышение уровня информированности населения о правах ребенка и путях их реализации;

5) создание специальных условий для получения образования лицами с особыми потребностями;

6) формирование антикоррупционной культуры в обществе.

5. Основными функциями отдела являются:

1) осуществление в пределах своей компетенции деятельности по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции;

2) осуществление контроля за выполнением законодательства по вопросам усыновления, приказов и инструкций Министерства Просвещения Республики Казахстан;

3) осуществление контроля за формированием Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

4) координирование работы Дома юношества, Центра поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Мейірім», СК «Жануя», SOS «Детская деревня Алматы», СОО;

5) рассматривание жалоб и обращений граждан по вопросам входящим в компетенцию отдела;

6) подготовка ежегодных текстовых и цифровых отчетов в Министерство Просвещения Республики Казахстан;

7) осуществление координации работы по вопросам закрепления жилья детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – ОБПР);

8) проведение и участие на совещаниях, семинарах по вопросам защиты прав несовершеннолетних;

9) подготовка отчетов по выполнению регионального плана мероприятий по профилактике инвалидности, медицинской, социальной и профессиональной реабилитации;

10) координация работы инклюзивного образования в организациях образования г. Алматы;

11) осуществление контроля и координация работы специальных организаций образования;

12) координация оказания специальных, образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями;

13) координация работы психолого-медико-педагогических консультаций и кабинетов психолого-педагогической коррекции;

14) рассмотрение обращений граждан по вопросу обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями;

15) осуществление контроля за выполнением законодательства по вопросам опеки и попечительства, патроната, организациями образования, специалистами районных отделов образования;

16) контроль исполнения оказания государственных услуг в области защиты прав детей;

17) взаимодействие с организациями образования и неправительственными организациями (НПО) по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

18) взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

19) подготовка приказов Управления образования по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

20) участие в работе коллегии Управления образования. Подготовка вопросов, находящихся в компетенции отдела, на рассмотрение коллегии.

6. Права и обязанности отдела:

1) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

2) участвовать в пределах своих полномочий в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, требовать их исполнения соответствующими органами и должностными лицами;

3) на внесение вышестоящим государственным органам и должностным лицам предложений по совершенствованию государственной службы;

4) требовать от всех сотрудников управления и иных организаций образования своевременного предоставления документов для обеспечения выполнения функций и задач, входящих в компетенцию отдела;

5) не принимать к исполнению от работников управления и организаций образования недооформленные, либо неправильно оформленные документы;

6) запрашивать необходимые документы и информацию со структурных подразделений Управлений и подведомственных организаций для решения вопросов, входящих в его компетенцию.

3. Организация деятельности отдела

6. Отдел имеет полномочия выполнять свои основные задачи и функции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7. Отдел возглавляется руководителем, назначенным и освобождаемым от должности в порядке, установленном законодательством порядке Республики Казахстан.

8. Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет личную ответственность за выполнение функций, возложенных на отдел, и выполнение его функций.

9. Руководитель отдела:

1) определяет обязанности и полномочия сотрудников отдела;

2) распределяет функции отдела в пределах своих полномочий;

3) выполняет другие функции, порученные руководством Управления.

**Руководитель отдела
опеки и попечительства**



Ж. Тасирова